

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1860/2535

บริษัท สยาม กลการ จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 6

การที่ผู้ขายในต่างประเทศ กำหนดราคาลดลงจากราคาเดิมที่ผู้นำเข้าเคยนำเข้า มา เพราะเมื่อผู้นำเข้านำสินค้านี้เข้ามารั้งก่อน ผู้นำเข้าขายได้น้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ การลดราคาให้ผู้นำเข้าครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการขายของผู้นำเข้าให้ มีผู้ซื้อมากขึ้น โดยคำนึงถึงการแข่งขันกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในระดับเดียวกันราคาที่ลด ลงจึงเป็นราคาที่ผู้ขายในต่างประเทศลดราคาให้เป็นพิเศษเพื่อขายแข่งกับรถยนต์ที่ นำเข้ายี่ห้ออื่น ซึ่งเป็นเพียงนโยบายทางการค้าเท่านั้น จึงหาใช้ราคาที่ซื้อขายกันโดย ปกติไม่ ราคาดังกล่าวจึงมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีศุลกากรที่โจทก์นำสินค้านี้เข้า มาในราชอาณาจักร

จำเลยให้การว่า ราคาที่โจทก์สำแดงมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การ ประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์ซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน รุ่นบิกเอ็ม จากบริษัทนิสสันมอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น แล้วนำเข้ามาในราชอาณาจักรประกอบเป็นรถยนต์จำหน่ายในประเทศ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2529 โจทก์นำชิ้นส่วนรถยนต์ดังกล่าวเข้าโดยสำแดงราคาไว้คันละ 548,070 เยน เป็นราคา ซี.ไอ.เอฟ วันที่ 14 มีนาคม 2530 โจทก์นำสินค้าดังกล่าวเข้าอีกโดยเพิ่มชิ้นส่วนมากขึ้น ยื่นใบขนสินค้า 5 ฉบับ สำแดงราคาไว้คันละ 502,594 เยน วันที่ 31 มีนาคม 2530 โจทก์นำเข้าอีก ครั้งนี้ลดชิ้นส่วนลงราคา 3,358 เยน สำแดงราคาคันละ 499,236 เยน เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินราคาเพิ่มขึ้นเป็นคันละ 548,094 เยน และ 544,736 เยน ตามลำดับ คดีมีประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกา ประเด็นแรกว่าราคาที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่ โจทก์นำสืบว่าราคาที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าทั้ง 8 ฉบับ ถูกต้องตรงกับราคาที่บริษัทนิสสันมอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ขายให้โจทก์ตามที่ระบุไว้ในใบยืนยันราคา และเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ส่วนราคาที่โจทก์นำเข้าก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2529 นั้นสูงเกินไป เป็นเหตุให้ราคาต้นทุนในการผลิตออกจำหน่ายสูงกว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่น โจทก์จึงไม่สามารถขายรถยนต์แข่งขันกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในระดับเดียวกันได้ โจทก์จึงขอให้บริษัทนิสสันมอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กำหนดราคาใหม่โดยลดราคาลงมาเพื่อให้ต้นทุนต่ำลง และขายแข่งกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในระดับเดียวกันได้ บริษัทนิสสันมอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่นจึงกำหนดราคาใหม่และเป็นราคาที่โจทก์สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าวแล้ว ปัญหาจะต้องวินิจฉัยจึงมีว่า ราคาที่บริษัทนิสสันมอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กำหนดใหม่ลดลงจากราคาเดิมนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่ เห็นว่าการที่บริษัทนิสสันมอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กำหนดราคาลดจากราคาเดิมที่โจทก์นำเข้าเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2529 เพราะเมื่อนำเข้าครั้งนั้นแล้วรถยนต์ของ

โจทก์ขายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้การลดราคาให้โจทก์ก็เพื่อสนับสนุนการขายของโจทก์ให้มีผู้ซื้อมากขึ้น โดยคำนึงถึงการแข่งขันกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในระดับเดียวกันราคาที่ลดลงดังกล่าวจึงเป็นราคาที่บริษัทนิสสันมอเตอร์ จำกัดประเทศไทยเป็นผู้ขายลดราคาให้เป็นพิเศษเพื่อขายแข่งกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นซึ่งเป็นเพียงนโยบายทางการค้าเท่านั้น จึงหาใช้ราคาที่ซื้อขายกันโดยปกติไม่ นอกจากนี้ยังปรากฏจากเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 28 ว่า การขายรถยนต์บรรทุกเล็กในเดือนมกราคม 2530 รถยนต์ยี่ห้อนิสสันปิกอัพราคาขายคันละ 214,000 บาท รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าขายคันละ 219,000 บาท รถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุขายคันละ 216,000 บาท รถยนต์ยี่ห้อมาสด้าขายคันละ 216,000 บาท แสดงให้เห็นว่า ราคาขายรถยนต์ของโจทก์ถูกกว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่น ฉะนั้นการขายรถยนต์ของโจทก์ต่ำกว่าเป้าหมายจึงหาใช้เรื่องราคาไม่ ความปรากฏต่อไปตามคำเบิกความของนายปรีชา พงษ์เพ็ชร พยานโจทก์ประกอบเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 29 และ 30 ว่า ในระยะที่นำของเข้านั้นเงินเยนมีราคาสูงขึ้นทำให้โจทก์ต้องชำระราคาขึ้นส่วนเป็นเงินเยนแพงขึ้น แสดงว่าราคาทุนของสินค้าจะต้องสูงขึ้น การลดราคาลงมาจากเดิมจึงมิใช่ราคาต้นทุนที่จะนำมาคำนวณเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ทั้งยังปรากฏด้วยว่าโจทก์เองหาได้ลดราคาขายลงมาไม่ ดังปรากฏจากเอกสารหมายจ.1 แผ่นที่ 28 ว่า ราคาขายรถยนต์ของโจทก์ในเดือนมกราคม 2530 คันละ 214,000 บาท เดือนกุมภาพันธ์ คันละ 216,000 บาท เดือนพฤษภาคมคันละ 225,000 บาท เดือนมิถุนายน คันละ 228,000 บาท เดือนกันยายนคันละ 234,000 บาท ดังนี้แสดงว่าราคาต้นทุนหาได้ลดลงไม่ ราคาที่บริษัทนิสสันมอเตอร์ จำกัด ประเทศไทยป้อน ลดให้แก่โจทก์จึงมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด หากเป็นการลดให้เป็นพิเศษตามคำขอของโจทก์เพื่อนโยบายทางการค้าของโจทก์เท่านั้น ฉะนั้นการที่จำเลยถือเอาราคานำเข้าของโจทก์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2529 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณประเมินราคาเพื่อเก็บอากรขาเข้าสำหรับขึ้นส่วนรถยนต์กระเบตามใบขนสินค้าทั้ง 8 ฉบับ จึงชอบแล้ว ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้

วินิจฉัยประเด็นอื่นด้วยนั้นไม่เป็นสาระแก่คดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไป ที่ศาล
ฎีกาพิจารณากลางพิพากษามาชอบแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พืพำกษำยััน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาที่พืพาทกันอยู่เสมอระหว่างกรมศุลกากรกับผู้นำเข้า คือราคาสินค้าที่นำเข้า โดยผู้นำเข้าจะสำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าในใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อขอชำระภาษี การนำเข้า เรียกว่า อกรขาเข้าโดยถือเอาราคาสินค้าที่สำแดงนั้นเป็นฐานภาษี ราคา สินค้าดังกล่าวหมายถึงราคา ซี.ไอ.เอฟ. กรุงเทพฯ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม ศุลกากรไม่เชื่อว่าราคาที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าเป็นราคาอันแท้จริงในท้อง ตลาด จึงประเมินราคาสินค้านั้นให้สูงขึ้น ผลก็คือ ภาษีต้องสูงตามตัวด้วย กรณีจึง เกิดปัญหาพืพาทกันขึ้น โดยเถียงกันว่าราคาใดที่ถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้อง ตลาด แม้ว่าตามพระราชบัญญัติศุลกากรจะให้ความหมายหรือขอบข่ายของราคาอัน แท้จริงในท้องตลาดไว้ก็ตามแต่ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงก็มีปัญหาอยู่เสมอ ตัวอย่าง คดีนี้ เป็นเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะผู้นำเข้ารถยนต์ตลอดจนผู้ซื้อรถยนต์ ศาลฎีกาเห็น ว่า การที่ผู้ขายต่างประเทศลดราคาสินค้ารถยนต์พืพาทให้ไปในลักษณะเพื่อสนับสนุน

การขายของผู้นำเข้าโดยคำนึงถึงการแข่งขันกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในระดับเดียวกัน เช่นนี้ราคาที่ซื้อขายกันดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นราคาซึ่งขายตามปกติกันราคาที่ลดลงจึงมิใช่ราคารันแท้งจริงในท้องตลาด ผลก็คือต้องถือราคาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรประเมินเป็นราคารันแท้งจริงในท้องตลาด และผู้นำเข้าต้องเสียภาษีการนำเข้าคืออากรขาเข้าและภาษีอื่นที่กฎหมายบังคับให้ผู้นำเข้าต้องเสียมากขึ้นกว่าที่ตนสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า และที่แน่นอนก็คือ คงต้องกระทบกระเทือนถึงผู้บริโภคอาจต้องซื้อรถยนต์มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นธรรมดา ปัญหาราคารันแท้งจริงในท้องตลาดนั้น แม้พระราชบัญญัติศุลกากรจะให้บทนิยามหรือขอบข่ายไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถขจัดปัญหาที่พิพาทระหว่างผู้นำเข้าและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐได้หมดเสียทีเดียว จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องประชาสัมพันธ์และอธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แพร่หลายกันต่อไปว่าหลักการว่าด้วยราคารันแท้งจริงในท้องตลาดนั้นมีขอบข่ายแค่ไหนเพียงใดจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.